

[별표]

중부적합사항 예시(제12조제2항관련)

구분	중부적합사항
1. 해상에서의 안전 및 환경보호에 관한 기본 방침	가. 선박의 안전운항, 안전한 작업환경 제공 등 안전 관리 목표와 그 목표를 달성하기 위한 방침의 미설정 나. 가.에서 설정한 안전관리 방침의 미시행·미유지 및 안전관리 방침의 시행·유지 여부 미확인 다. 선박·인원 및 환경에 대하여 식별된 모든 위험에 대한 평가 미실시 및 관련 절차 미수립 라. 안전관리대행업체의 경우 선박소유자, 선박, 선원 등의 관리주체 간 협조가 되지 않는 객관적인 증거의 확인된 경우
2. 선박소유자의 책임 및 권한에 관한 사항	가. 육상·해상 종사원의 책임과 권한, 상호관계의 미규정 나. 안전관리(책임)자의 임무수행에 필요한 자원 및 육상지원의 미제공 또는 불충분한 제공 다. 규칙 별표 12에 따른 안전관리(책임)자의 인원수 미충족 라. 안전관리체제에 대한 선박소유자의 이행의지, 이해도가 부족한 객관적인 증거가 확인된 경우
3. 안전관리책임자의 선임 및 임무에 관한 사항	가. 규칙 별표 12에 따른 안전관리(책임)자의 자격기준 미충족 나. 안전관리(책임)자가 선박의 안전운항 및 오염방지 활동을 감시하지 않은 경우 다. 선박의 안전운항 및 오염방지에 필요한 자원과 육상지원이 적절하게 제공되는지를 확인하지 않은 경우 라. 안전관리체제의 수립·시행과 관련하여 그 책임과 임무에 대하여 자세히 알지 못한 경우
4. 선장의 책임 및 권한에 관한 사항	가. 선장의 최우선적인 결정권한과 책임 미규정 나. 선장이 가.의 최우선적인 결정권한에 대해 모르거나 실제로 행사하지 않은 경우 다. 선장의 최우선적인 결정권한이 회사로부터 침해된 객관적인 증거가 확인된 경우

	라. 기상상황을 고려하지 않은 항로설정 및 선박운항 마. 과적·과승 바. 선박안전경영시스템(SMS)에 대한 선장 검토 미시행
5. 인력의 배치 및 운영에 관한 사항	가. 선장이 해상종사원을 지휘할 수 있는 적절한 자격을 보유하지 않은 경우 나. 해상종사원이 국내외 관련 법규에 따른 해당자격증을 소지하지 않은 경우 다. 안전관리체제 지원에 필요한 교육·훈련절차의 미수립 또는 관련 종사원이 훈련을 이행하지 않은 경우 라. 담당자가 연료유 등 선박에서 사용하는 유류의 취급 절차를 모르거나 취급절차를 이행하지 않은 경우 마. 담당자가 비상통신기기(GMDSS 장비)의 운용을 못하는 경우 바. 담당자가 레이더 작동 방법을 모르거나, 작동 방법을 알고 있다 하더라도 본선의 충돌 가능성 여부를 판단하지 못하는 경우 사. 특수작업(밀폐 장소/높은 장소/ 화기작업 등)에 종사하는 자가 안전절차를 모르거나 안전절차를 이행하지 않은 경우 아. 신규 및 새로운 직무를 맡은 전입직원에 대한 출항 전 필수지침의 미제공 자. 해상종사원이 SMS와 관련된 업무 수행 시 효과적으로 의사소통을 못하며, 통용어로 정한 언어를 이행하지 못하는 경우 차. 선박의 안전운항을 위하여 필수적으로 승선해야 할 해상종사원이 협약 또는 국내법령에서 정한 수준에 따라 배승되지 않은 경우 카. 해당 직무에 대한 선원의 지식이 현저히 부족한 경우
6. 선상운용계획에 관한 사항	가. 상급사관이 안전관리책임자(DP)를 인지하지 못하거나, 연락수단을 알고 있지 못하고, 실제로 연락이 되지 않는 경우 나. 비상대응을 포함한 인명안전 및 해양환경오염과 직결되는 SMS에 관련된 문건이 통용언어 또는

	선원이 이해하지 못하는 언어로 된 경우 다. 담당자가 특별보호관리대상 승객에 대한 관리절차를 모르거나 그 절차를 이행하지 않은 경우(여객선에 한정함) 라. 자체운항통제기준을 설정하지 않거나 설정한 기준을 준수하지 않은 경우 마. 자체 운항통제기준에 적합하다 하더라도 해상·기상 상황을 고려하여 선박의 항행 지속 가능 여부를 종합적으로 판단하지 않고 항행을 계속하여 인명이나 선박의 안전에 중대한 위험을 일으킨 경우
7. 비상대책의 수립에 관한 사항	가. 비상대응을 위한 연습 및 훈련절차의 미수립 또는 관련 종사원의 해당 훈련 미이행 나. 관련 종사원이 소화·퇴선 등의 비상대응 훈련에 익숙하지 않거나 비상대응훈련을 실시하지 않은 경우 다. 비상예인절차 미수립 또는 관련 종사원이 그 절차를 이해하지 못하는 경우(외항선에 한정함) 라. 유조선 또는 화학제품운반선 등의 선원이 유증기 제거작업 및 화물창 청소 절차를 이해하지 못하거나 관련 절차에 따라 해당 작업을 이행하지 않은 경우
8. 사고, 위험상황 및 안전관리체제의 결함에 관한 보고와 분석에 관한 사항	가. 선장이나 선사가 해양사고 발생사실을 지방청이나 해양안전경비서에 통보하지 않은 경우 나. 이전 PSC(항만국통제) 검사로부터 같은 결함사항이 반복 지적된 경우 다. 발생한 해양사고 및 부적합사항에 대한 재발방지 절차를 수립하지 않은 경우 라. 정당한 사유없이 해양안전심판원의 안전관리체제 이행 개선을 위한 재결처분(권고, 명령)을 따르지 않은 경우
9. 선박의 정비에 관한 사항	가. 중대설비·시스템 및 예비설비에 대한 점검이 SMS의 일상정비 업무에 포함되어 있지 않거나 점검이 제대로 시행되지 않는 경우 나. 정비절차가 강제규칙 및 규정의 요건을 만족하지

	못하거나, 정비절차대로 시행하지 못하여 관련사고·사건 등이 발생한 경우나 정비가 부족해 같은 종류의 사건·사고가 재발한 경우
10. 문서 및 자료관리에 관한 사항	안전경영 문서·협약 증서 등 법정 증서가 없거나 유효하지 않은 경우
11. 안전관리체제에 대한 선박소유자의 확인·검토 및 평가	가. 경영검토가 시행되지 않은 경우 나. 내부심사가 시행되지 않은 경우(규칙 별표 11 제 2호를 적용받는 선박에 대하여는 매월 방선이 이루어지지 않은 경우. 단 , 주무심사관이 불가피하다고 인정한 경우 2개월내에 1회를 실시 해야 한다) 다. 안전관리체제와 관련하여 사업장의 업무를 위임받은 자들에 대한 사업장의 주기적 검증이 이루어지지 않은 경우
비고 이 표에 따라 중부적합사항을 식별 하려는 때에는 규칙 [별표 11] 제1호부터 제 3호의 선박에 적용되는 내용을 고려 해야 한다.	